

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

**Reg. Gen° Det.
N° 592 del 18/09/2023**

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 278 del 18/09/2023

OGGETTO: “Riqualificazione Piazza Duomo”.
Affidamento lavori, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell’art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023. Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-
CUP: **C88E23000220004** - CIG: **A00DD46A92** Cap. **205** - Cod. **0501202**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione a contrarre n° 567 del 11.09.2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell’art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023;
-il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Macaluso;

Vista la Lettera d’invito-Disciplinare di gara prot. n°5178 del 11.09.2023, inviata tramite portale MePA di CONSIP a n° 01 impresa individuata a seguito di consultazione elenco operatori;

Dato atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;
-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:30 del giorno 15/09/2023, è pervenuta sul Portale MePA l’offerta da parte del seguente operatore economico:

P.IVA	Ragione Sociale
02516050792	Costruzioni Sud srl

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera d’invito-Disciplinare di gara, che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023 mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Preso atto che la ditta Costruzioni Sud srl di Squillace (CZ) ha offerto un ribasso percentuale dell’8,00 % pari ad un importo netto di € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Sud srl per il ribasso dell’8,00% % e quindi per l’importo complessivo netto pari a € 36.896,00, oltre IVA al 10%, e di procedere alla stipula del contratto, previa verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

Preso atto che:

-l’efficacia della presente determinazione è condizionata all’esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;
-si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell’esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi di legge;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 36/2023;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta Costruzioni Sud S.r.l. P.I. 02516050792, con sede a Squillace Lido (CZ) in via dei Feaci n° 57 ha offerto un ribasso percentuale dell'8,00 % pari ad un importo netto di € € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
2. di stabilire che:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
3. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;
4. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n° 267/2000;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 205 – Cod. 0501202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)